

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אורית מלכה סטרוק
שמחה רוטמן
מיכל מרים וולדיגר
אופיר סופר
אוהד טל
משה סולומון

פ/25/972

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (פיקוח על ערוצי טלוויזיה ורדיו), התשפ"ג–2022
הוספת סימן ו' 1. 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, אחרי סעיף 52 יבוא :

"סימן ו' 1: הוראות ייחודיות בעניין כליאת אסיר ביטחוני

הגדרות – סימן ו' 1 52א. בסימן זה –

"אסיר ביטחוני" – מי שהתקיים בו אחד מהתנאים
המפורטים להלן :

- (1) הוא הורשע בעבירת טרור כהגדרתה
בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016² ;
- (2) הוא הורשע בעבירה לפי פקודת
מניעת טרור, התש"ח–1948³, חוק איסור
מימון טרור, התשס"ה–2005⁴, או תקנה 84
או 85 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945⁵,
כנוסחם ערב ביטולם בחוק המאבק בטרור,
או עבירת ביטחון כהגדרתה בחוק סדר הדין
הפלילי (עצור החשוד בעבירת
ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ו–2006⁶,
כנוסחו ערב ביטולו בחוק המאבק בטרור ;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 73.

⁴ ס"ח התשס"ה עמ' 76.

⁵ ע"ר 1945, תס' 2, עמ' (ע) 855, עמ' (א) 1055.

⁶ ס"ח התשס"ו, עמ' 364.

(3) הוא הורשע בידי בית משפט צבאי כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, בעבירה לפי חלק ג' לתקנות האמורות;

(4) הוא הורשע בידי בית משפט צבאי כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967⁷, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת, בעבירה נגד ביטחון המדינה שנקבעה בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע–2009⁸, בצו אחר שהוציא המפקד הצבאי באזור או בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, כתוקפן באזור.

(5) עצור החשוד באחת מהעבירות המנויות בפסקאות (1) או (4).

(6) מי שמוחזק במעצר לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט–1979;

(7) מי שמוחזק במעצר לפי החלטת מפקד צבאי בהתאם להוראות פרק ט' לצו בדבר הוראות ביטחון;

"ארגון טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016⁹;

"כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור" – כהגדרתם בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018¹⁰.

פנאי 52. לאסיר בטחוני, שהרשות הפלסטינית משלמת לו

⁷ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 994.

⁸ קובץ המנשרים התש"ע, עמ' 5902.

⁹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

¹⁰ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

כספים בזיקה לטרור, יתאפשר לצפות בשידורי טלוויזיה ולהאזין לערוצי הרדיו של תאגיד השידור הציבורי, ולאלו הנמצאים תחת פיקוח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בלבד."

דברי הסבר

אסירים ביטחוניים בישראל זוכים לתנאי כליאה מפליגים בהשוואה לתנאי הכליאה בעולם ומן המתחייב מהדין הבין לאומי, באופן שלא משקף את חומרת מעשיהם, הערך המוגן בו פגעו, ומחבל בהרתעה של מדינת ישראל במלחמה מול אויביה.

בשנת 2009 הוקם צוות מקצועי לבחינת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים מול הדין הישראלי והדין הבין-לאומי, שהורכב מנציגי שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון הפנים, שירות הביטחון הכללי, צה"ל ומשרד המשפטים. על פי דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2015, מסקנת הצוות היא כי לאסירים ביטחוניים ניתנות זכויות יתר שאין להן אח ורע בעולם ושאין מתחייבות בדיון.

דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2015, אף העלה ממצאים נוספים שהראו כי בתחומים רבים אסירים ביטחוניים זוכים לזכויות וטובות הנאה שאין ניתנות אף לאסירים פליליים אזרחי מדינת ישראל. למסקנות דומות הגיעה גם הוועדה הציבורית לבחינת התנאים שבהם מוחזקים אסירים ביטחוניים בבתי הסוהר בישראל, שהוקמה על ידי השר לביטחון הפנים ופרסמה ממצאיה בשנת 2019, וכללה בעלי תפקידים בשירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, הייעוץ המשפטי לממשלה, המועצה לביטחון לאומי, משטרת ישראל, משרד הביטחון, ומתאם פעילות הממשלה (שבויים ונעדרים).

אסירים ביטחוניים הינם אסירים חדורי אידיאולוגיה לאומית-דתית, אשר ביצעו את מעשיהם מתוך זהותם, אמונתם וערכיהם ולא על רקע סטייה או נטייה עבריינית. בבסיס מטרות עומדת השאיפה לחסל את מדינת ישראל. כתוצאה מכך מדובר בקבוצת שוויון נפרדת ומובחנת משאר אזרחי ישראל אשר עברו על החוק. וכדברי השופט גרוניס "ההבדלים בין אסירים ביטחוניים לאסירים שאינם ביטחוניים – על נסיבות מאסרם, אורחות חייהם בבית הסוהר ואף האמצעים הנדרשים לשמירה עליהם במשמורת – הם כה גדולים, עד כי יש להכיר בקבוצה זו כקבוצת שוויון נפרדת לתנאי מאסרם".

כפועל יוצא מכך, ובשים לב לעובדה כי ערוצי הטלוויזיה בערבית גדושים בתכני הסתה וטרור, ובשל החשש להעברת מידע דרכם אל תוך כותלי הכלא, מבקשת הצעת החוק כי אסירים ביטחוניים יוכלו לצפות בשידורי טלוויזיה ולהאזין לערוצי הרדיו של תאגיד השידור הציבורי, ולאלו הנמצאים תחת פיקוח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בלבד.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/3763/24).

הצעת החוק זהה לפ/3763/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)